

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 668/2530

นางจันทร์ทิตย์ ดำรงรัตน์ ในฐานะผู้  
จัดการมรดกของ

โจทก์

นายสมาน นาคพงษ์ กับพวก

โจทก์

นางทุเรียน ศรีเพชร

จำเลย

นางทุเรียน ศรีเพชร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202

ความว่า คดีนี้ จำเลยฎีกา แต่ปรากฏว่าโจทก์และจำเลยตกลงกันได้ และจำเลย  
ไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีต่อไป จึงขอถอนฎีกาไปรุดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ที่ 1 และที่ 2 แถลงท้ายคำร้องว่า ได้รับสำเนาคำร้องและทราบ  
ข้อความโดยตลอดแล้ว ไม่ติดใจคัดค้าน (อันดับ 258)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362, 365 และ  
ขอให้บังคับจำเลยให้รื้อถอนเรือนของจำเลยที่ปลูกในที่ดินดังกล่าวตามฟ้องออกไป  
หากจำเลยไม่ยอมรื้อถอนออกไปให้โจทก์มีสิทธิรื้อถอนออกไปเองโดยให้จำเลยเป็นผู้  
ออกค่าใช้จ่ายหากจำเลยไม่ยอม ให้โจทก์ออกค่าใช้จ่ายไปก่อน แล้วบังคับให้จำเลย  
ชดเชยค่าเสียหายเท่าที่เสียไป ให้ขับไล่จำเลยพร้อมบริวารออกไปจากที่ดินพิพาท ห้าม  
เกี่ยวข้องอีกต่อไป และให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายจนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 550 บาท กับ  
ค่าเสียหายต่อไปเป็นรายเดือน ๆ ละ 50 บาทจนกว่าจำเลยจะรื้อถอนโรงเรือนออกไป  
จากที่ดินตามฟ้องแก่โจทก์

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์มีมูล มีคำสั่งให้ประทับฟ้องไว้พิจารณาต่อไป

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 362 จำคุก 3 เดือน ปรับ 1,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ให้จำเลยออกจากที่ดินซึ่งโจทก์กล่าวหาว่าบุกรุก กับให้รถยนต์สิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินดังกล่าวห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องที่ดินดังกล่าวอีกต่อไป ให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย 550 บาท และค่าเสียหายอีกเดือนละ 50 บาทนับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะออกจากที่ดินแก่โจทก์

จำเลยฎีกา (อันดับ 247)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 258)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฟ้องฎีกา จำหน่ายคดีจากสารบบความของศาลฎีกา คืนค่าขึ้นศาลให้ 415 บาท

---

อนุญาตให้จำเลยถอนฟ้องฎีกา จำหน่ายคดีจากสารบบความของศาลฎีกา คืนค่าขึ้นศาลให้ 415 บาท

(junth จันทรวงศ์-ปชา วรรณมพินิจ-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ